

1526843-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1526843-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1526843-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CARIOLA DOS SANTOS LAGUNA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

FERNANDO CARIOLA DOS SANTOS LAGUNA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 00h25min, na Rua Domingos de Moraes, altura do nº 716, Vila Mariana, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 02 tabletes de maconha e uma porção de flores de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado pessoalmente, notificado e apresentou sua resposta a acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos dois policiais, uma testemunha de defesa e réu foi interrogado.

Em face dos depoimentos colhidos, o réu ao ser ouvido, em audiência, na presença de seu Defensor, se dispôs a fornecer a senha de seu aparelho celular que está apreendido, possibilitando assim a perícia de todas as mensagens nele existentes, para esclarecer os fatos narrados, o que foi deferido em juízo.

O réu contudo, apesar de comparecer à Delegacia de Polícia forneceu uma senha para desbloquear seu aparelho celular apreendido no entanto, tal senha não era a cadastrada no aparelho e após várias tentativas o réu alegou que devido ao lapso

temporal se esqueceu da senha correta. (fls. 170).

Diante disso não foi possível a realização da perícia no aparelho celular, como requerido.

Assim, encerrada a instrução criminal, as partes foram instadas a se manifestar ocasião em que o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou pela absolvição do réu pela improcedência da ação penal por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). Em caso de eventual condenação, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ou ainda, a intimação do Ministério Público para oferecer o acordo de não persecução penal considerando que a pena será fixada da pena em seu piso mínimo, com aplicação da benesse prevista no §4º, do art.33 da referida lei, com fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Por primeiro não há que se falar em acordo de não persecução penal já que o acusado não confessou o delito de tráfico privilegiado condição essa imprescindível para eventual proposta, nos exatos termos do que dispõe o art. 28-A, "caput", do Código de Processo Penal.

Por outro lado, sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial com resultado POSITIVO para maconha. (fls.147/149).

A autoria também é inconteste.

Com efeito, os dois policiais ouvidos em juízo confirmaram que estavam em patrulhamento pela Rua Domingos de Moraes, ocasião em que o acusado passou de motocicleta ao lado da viatura e ao visualizar os policiais, demonstrou nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-lo e revistá-lo, sendo que com ele foram encontradas flor de maconha, no bolso da blusa que o acusado trajava, além de dois tabletes de maconha prensados. Os policiais afirmaram, ainda que ao ser indagado sobre as drogas o réu de pronto admitiu que trabalhava fazendo entrega de drogas por sistema de "delivery", e que ganhava cerca de R\$ 60,00 por dia.

Outra coisa que a atenção dos policiais foi o fato de que durante a abordagem o celular do acusado não parava de tocar.

Já o réu ao ser ouvido em juízo, negou que estivesse transportando as drogas para entrega e consumo de terceiros, disse ainda que as drogas que foram com ele apreendidas eram para seu uso próprio e ainda se dispôs a fornecer a senha para abertura de seu aparelho celular para identificação e oitiva de todas as pessoas que fizeram ligações a ele no momento da abordagem, como prova de comprovar que havia comprado o entorpecente apenas para seu uso próprio.

Ocorre que no dia em que foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para fornecer a senha de acesso de seu aparelho celular apreendido pela polícia, possibilitando assim a perícia e a identificação das pessoas que ligaram para ele no dia da apreensão o réu forneceu senha incorreta e disse que na verdade não se lembrava da senha em razão do tempo já transcorrido o que inviabilizou a perícia no aparelho celular (fls. 170).

A testemunha de defesa, ouvida em juízo, nada soube esclarecer sobre a prisão do réu, apenas disse que ele era muito trabalhador, e que realmente fazia uso de entorpecentes.

Ora, a versão do réu é incrível e não veio corroborada nos autos, com efeito não conseguiu o acusado comprovar que as ligações que recebeu o que eventualmente fez em seu aparelho celular era para comprar as drogas que foram com ele apreendidas e que elas seriam apenas para uso próprio.

O fato de a testemunha de Defesa ter ciência de que o acusado é usuário de drogas

não tem o condão de comprovar que as drogas que estavam com o acusado, no dia em que foi apreendido eram somente para o consumo.

Por tanto, afasta-se o pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito previsto no art. 28 da Lei de drogas.

Veja-se, ademais que os dois policiais, foram uníssonos nas versões apresentadas e nas duas oportunidades em que foram ouvidos, afirmaram que a apreensão da droga com o réu ocorreu por acaso já que ele demonstrou nervosismo no momento em que parou ao lado da viatura da polícia e ao ser revistado acabou confirmando que fazia o "delivery" dos entorpecentes.

Há que se asseverar, ainda, que o simples fato de a testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais.

Ressalte-se que a abordagem do réu decorreu, em razão do nervosismo do réu ao parar sua moto ao lado da viatura da polícia, sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado, e, para espantar qualquer dúvida em relação à eventual suspeição por parte dos policiais, o réu, em nenhum momento alegou haver qualquer tipo de perseguição contra o acusado por parte da polícia.

Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva e uma vez que as condutas dos réus subsumem-se ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a condenação do réu.

Passo a individualizar a pena a ser aplicação ao acusado:

Em atenção aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados. (fls. 43/44).

Assim, é o caso de se aplicar a pena base fixada em seu mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a se considerar.

Presente contudo a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j", do CP, já que o crime foi cometido em novembro de 2021, durante situação de calamidade pública, que assolava o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, desta vez decorrente de uma nova variante do vírus que se espalhou rapidamente por nosso país, em razão da falta de cuidados necessários para impedir sua proliferação.

Neste ponto, respeitados posicionamentos em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Desse modo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando ao patamar de 5 anos, 10

meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

“Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos” (TJ-SP – PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: “(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência” (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

“Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020- “O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença”, escreveu o magistrado em seu voto. “De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.”

“O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020).

TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP -Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 -Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020).

Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

9ª Câmara Criminal- Des. Fátima Gomes: "Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não

concorrerem tais circunstâncias.

Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la.

Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a primariedade do acusado e o fato que não há provas de que ele se dedique a atividades criminais, a pena deve ser diminuída nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Portanto, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3, resultando 1 ano, 11 meses e 10 dias, e 194 dias-multa, que fixo em seu valor unitário mínimo a mingua de provas a respeito da condição econômica do réu.

Veja-se que a lei determina que a redução deve ser de 1/6 a 2/3 e diante disso considerando a quantidade de drogas apreendidas com o réu, sua primariedade a pena deve ser diminuída no máximo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu -lo como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se ao réu a pena de 01 ano, 11 meses e 10 de reclusão, e 194 dias-multa, no mínimo legal, já que não há nos autos provas de sua condição econômica.

Em face das decisões reiteradas das cortes superiores, e, sobretudo, pelo fato de que o a acusado é primário, de bons antecedentes e crime este que não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, que ficam ora estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e por outra pena de prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, nos exatos moldes determinados pelo Juízo da Execução Criminal.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar o réu o "sursis".

Tendo em vista que o réu foi solto durante o tramite do processo e que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão cautelar, poderá apelar desta em liberdade.

Determino ainda a destruição de todos os entorpecentes apreendidos nestes autos, inclusive eventual contraprova. Oficie-se a autoridade policial para providenciar a devida destruição nos termos da lei.

Declaro ainda, a perda do dinheiro, do celular e da motocicleta, que foram utilizados para o delito, em favor da União nos exatos termos do que dispõe o art. 63 da Lei 11.343/06. Oficie-se neste sentido.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso, oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Com a juntada dos cálculos aos autos abra-se vistas às partes para ciência e eventual manifestação.

Condene ainda o acusado ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não pode arcar com essa despesa, sem prejudicar o seu sustento.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003. Poderá, o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valerem-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA